

1502405-95.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299235/2021 - 02º D.P.

SUZANO, 21179086 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CÉZAR PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502405-95.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502405-95.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2299235/2021 - 02º D.P.

SUZANO, 21179086 - 02º D.P. SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO CÉZAR PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de PAULO CÉZAR PEREIRA (nascido 20/06/1974), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, c.c. art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois, em 03/11/2021, por volta das 13h20, na Rua Bispo Joaquim, altura do nº 97, Cidade Boa Vista Itapevi, neste Município e Comarca de Suzano, nas imediações de estabelecimento de ensino, traria consigo, para entrega

ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 16 porções de maconha (21g) e 17 porções de cocaína (8,53g), além de R\$ 183,00 em espécie.

Em 04/11/2021, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e concedida liberdade provisória (fls. 43/48).

Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 96/97.

Em 03/05/2022, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento (fls. 100/101).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e interrogado o Réu (fls. 138/141).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 138/141).

Por sua vez, a Defesa pede a absolvição do Réu por falta de provas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o Réu estaria em frente à sua residência, por, por coincidência, seria em frente a uma escola (fls. 146/156).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo de prisão em flagrante (fls. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/08), pelo auto de exibição e apreensão da droga e do dinheiro (fls. 26), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 28/31) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 135/137), produzido na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Wilson Oliveira Cavalcante declarou que prestavam apoio à área do batalhão policial de Suzano e, em patrulhamento, próximo a uma escola, viram o Réu caminhando. Ao avistar a viatura, ele deu meia volta e dispensou uma bolsa azul que carregava, o que ensejou a abordagem. Em revista pessoal, nada foi localizado. Porém, na bolsa, foram achadas drogas e dinheiro. Foram apreendidas pequenas porções de cocaína e maconha. A princípio, o Réu disse que estava ali para comprar drogas para uso próprio. Posteriormente, confessou a traficância. Os fatos aconteceram no horário de saída da escola, então havia crianças nas proximidades. Com o Réu, especificamente, não havia ninguém. As crianças aparentavam cursar entre a 3ª e a 5ª série. O Réu estava consciente quando da abordagem. Ele, inclusive, indicou que morava na rua dos fatos e foram até a casa do Réu, onde a mãe dele entregou os documentos.

O policial militar Diogo Miguel Alves prestou depoimento no mesmo sentido.

Foi declarada a revelia do Réu (fls. 138/141). Em delegacia, ele negou a traficância, dizendo que estava em frente à sua casa, quando um desconhecido lhe entregou uma bolsa e a segurou. Logo depois, os policiais chegaram e o abordaram (fls. 11).

Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo droga, para fins de venda a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

Isso porque os policiais militares responsáveis pelo flagrante são firmes em apontar que viram o Réu na posse da bolsa que continha os entorpecentes, tendo a dispensado quando visualizou a viatura, tentando disfarçar. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas demonstram a destinação dessas à entrega ao consumo de terceiros, bem como houve a confissão informal do Réu aos policiais que o prenderam.

Em juízo, o Réu não foi ouvido e, em delegacia, negou a traficância, mas dizendo que a bolsa teria sido entregue por um estranho, apenas a segurando, o que não faz nenhum sentido, vez que ninguém segura uma bolsa para um desconhecido em via pública, sem qualquer explicação razoável.

Assim, evidente que as drogas se destinavam à entrega ao consumo de terceiros, tendo o Réu ciência da existência dessas no interior da bolsa que segurava, não havendo que se falar em falta de prova de materialidade ou de autoria delitivas. O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06, pois o crime ocorreu nas imediações de escola pública, conforme a prova oral colhida em audiência e o documento de fls. 141.

O fato do Réu morar próximo ao local dos fatos não afasta a incidência dessa causa de aumento, por ausência de previsão legal nesse sentido. Pouco importa onde o Réu reside, mas sim o local da prática delitiva, que é, sim, muito próximo a uma escola, o que faz com que a causa de aumento de pena deva ser aplicada.

Também se verifica a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que o Réu é primário, de bons antecedentes (fls. 39/41), não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas é neutra, pois apreendidas apenas duas espécies de entorpecentes, e sua quantidade é pequena, sendo essa circunstância favorável, portanto. O Réu ostenta bons antecedentes, nunca tendo sido processado criminalmente anteriormente (fls. 39/41). As demais circunstâncias judiciais são neutras.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, a pena base deve ser fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há agravante ou atenuante, razão pela qual a pena base fica mantida como pena provisória.

Conforme exposto acima, há a causa de aumento prevista no art. 40, III, Lei nº 11.343/06 e a causa de diminuição de pena dos arts. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06.

Como o crime ocorreu nas imediações de uma escola pública, a exasperação da pena provisória deve ser pelo mínimo legal de 1/6, fixando-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Aplicando-se a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06 em seu percentual máximo de 2/3, já que nada há nos autos que indique que essa diminuição não deve ocorrer dessa forma, a pena definitiva é de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias multa.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada ao Réu por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu PAULO CÉZAR PEREIRA como incurso no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº

11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante a pena ora aplicada, bem como a ausência de alteração do quadro fático, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Determino o perdimento do dinheiro e do objeto (estojo) apreendidos. O dinheiro deve ser encaminhado ao FUNAD e o estojo, por ser bem sem valor, deve ser destruído, oficiando-se conforme necessário.

Com o trânsito em julgado:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;

b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;

c. intime-se a Ré para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

d. expeça-se guia de recolhimento definitivo, com a conclusão para designação de audiência admonitória;

e. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA